



مبادئ التمييز

دليل الاستخدام المصور

3	البداية والصفحة الرئيسية	1
4	المبادئ: البحث والتصفح	2
6	التنقل السريع والتصفية	3
9	اسأل المكتبة	4
11	المسار عبر الزمن	5
12	مقارنة الدوائر	6
13	قراءة المبدأ ونسخه ومشاركته	7
15	حالة المبدأ وأحكام العدول	8
17	صور الصفحات والمصادر	9
18	بطاقة الحكم والإحالات	10
19	الفهرس	11
21	التشريعات	12
24	المحفوظات والملاحظات	13
25	المتابعة والتنبيه بالجديد	14
26	التحديثات وما الجديد	15
27	العمل دون اتصال والتثبيت	16
28	الإعدادات والمظهر	17
30	ملاحظاتك واقتراحاتك	18
31	التقارير وعن المكتبة	19

الصفحة الرئيسية نقطة الانطلاق: تحية ومرحب بحث، ثم «بوابتا المكتبة»: المبادئ بعددها ومجموعاتها، والتشريعات بعددها وموادها وآخر ما نُشر، ثم بطاقة «أسأل المكتبة» الذهبية، وتنبيه «جديد فيما تتابعه» إن أُضيف ما يخصك، ثم ما فتحته مؤخرًا وشريط الموضوعات. وفي الحاسوب قائمة جانبية ثابتة، وفي الجوال شريط سفلي.

خطوات الاستعمال

1. افتح التطبيق من الرابط أو من أيقونته على الشاشة الرئيسية.
2. اكتب ما تبحث عنه في المربع أعلى الصفحة ثم اضغط «بحث».
3. اضغط بوابة «المبادئ» للبحث والتصفح، أو «التشريعات» لنصوص القوانين.
4. شريط «الموضوعات» يفتح موضوعًا بلمسة.
5. اكتب سؤالًا كاملًا في بطاقة «أسأل المكتبة» الذهبية ثم اضغط «اسأل».

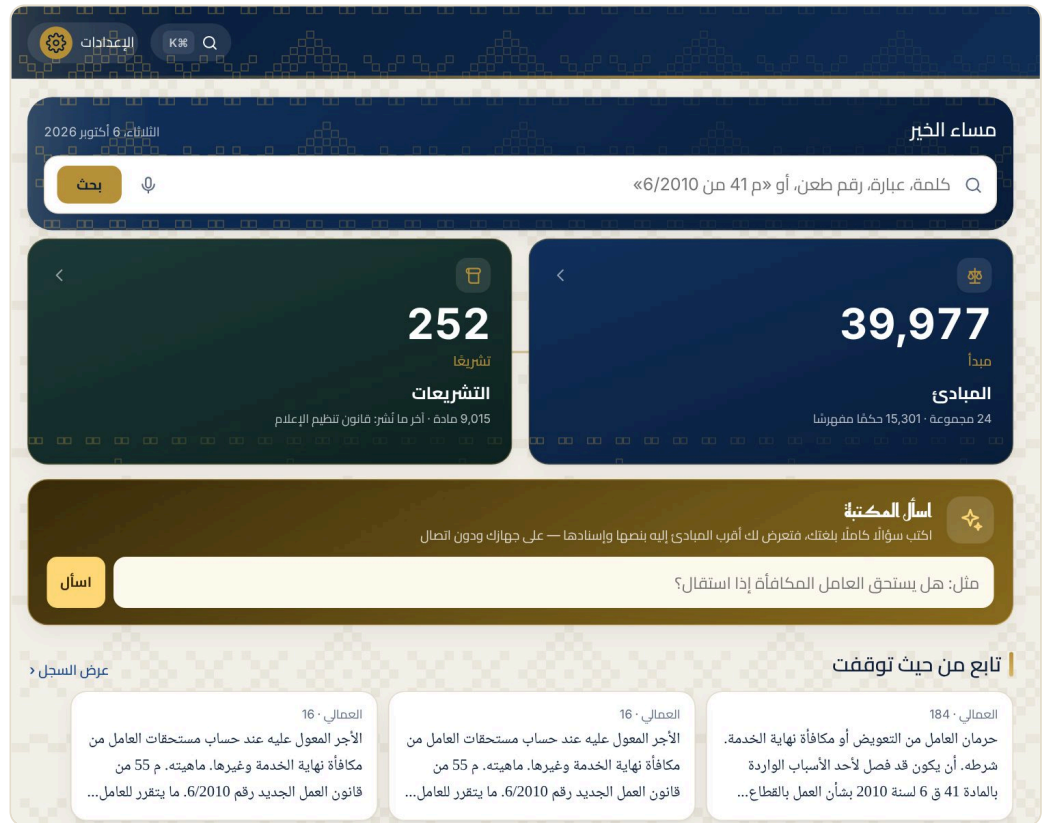
تنبيه: زر «ترتيب» بجانب «الموضوعات» يفتح وضع الترتيب في صفحة «المبادئ»: اسحب البطاقة إلى مكانها، أو رتب «بالأسم» فيصير ما تعمل فيه أولًا هنا وفي الرئيسية.

تنبيه: سهم الرجوع أعلى كل صفحة يعيدك إلى الصفحة السابقة.

تنبيه: القائمة الجانبية في الحاسوب تبقى ظاهرة دائمًا، وفي الجوال تنتقل بين الأقسام من الشريط السفلي.



التلفون



الحاسوب

الصفحة الرئيسية

صفحة «المبادئ» تجمع البحث والتصفح: قبل الكتابة تعرض الموضوعات والكتب، ومع الكتابة تعرض النتائج. يبحث في نصوص المبادئ وأسطر الإسناد معًا، ويتجاهل التشكيل والهمزات والتاء المربوطة، فتجد المبدأ مهما اختلف رسم الكلمة.

خطوات الاستعمال

1. اكتب كلمة أو عبارة، أو رقم طعن مثل 730/2012، أو رقم مادة.
2. ضع العبارة بين علامتي تنصيص «...» لتبحث عنها متصلة.
3. تظهر النتائج أثناء الكتابة، والكلمات المطابقة مظللة.
4. إن كانت الكلمة موجودة في نصوص التشريعات ظهرت المواد المطابقة أولاً فوق المبادئ.
5. اضغط «عرض المزيد» أسفل القائمة لتحميل نتائج أخرى.
6. إذا كتبت عبارة من ثلاث كلمات فأكثر ظهر فوق النتائج اقتراح «اسأل المكتبة بهذه العبارة»، وزر «اسأل المكتبة» الذهبي بجانب تبويبي «المبادئ» و«التشريعات».

تنبيه: اكتب «م 41 من 6/2010» أو «الطعن 730/2012» فيظهر «انتقال مباشر» إلى المادة أو الحكم. ولرقم الطعن وسنته حقلان مستقلان، ولنطاق «التشريعات» حقل رقم التشريع وسنته.

تنبيه: زر العدسة في أعلى الشاشة (أو Ctrl+K) يفتح «الانتقال السريع» من أي صفحة.

تنبيه: اضغط «/» على لوحة المفاتيح للانتقال إلى البحث من أي مكان.

تنبيه: زر الميكروفون يتيح البحث بالصوت في المتصفحات التي تدعمه.

مبادئ التمييز 39,977 مبدأ 24 مجموعة

مكافأة نهاية الخدمة

التشريعات المبادئ

أسأل المكتبة

409 مبادئ (تشمل المرادفات) ذم 106 متكرر تابع

البحث يتجاهل التشكيل والهمزات والتاء المربوطة. ضع العبارة بين علامتي تنصيص للبحث عنها متصلة. اضغط </> للبحث من أي مكان.

أسأل المكتبة بهذه العبارة

يرتب المبادئ بقربها من عبارتك ولو لم ترد كل كلماتها

الدائرة كل الدوائر 409 عمالي 358 تجاري 23 إداري

الموضوع اختر موضوعاً... مكافأة نهاية الخدمة 182

الحالة مصدر بعده تعديل للصفحة 27

مقارن بين الدوائر

الآيفون

الإعدادات K

مكافأة نهاية الخدمة

التشريعات المبادئ

أسأل المكتبة

409 مبادئ (تشمل المرادفات) ذم 106 متكرر تابع

البحث يتجاهل التشكيل والهمزات والتاء المربوطة. ضع العبارة بين علامتي تنصيص للبحث عنها متصلة. اضغط </> للبحث من أي مكان.

أسأل المكتبة بهذه العبارة

يرتب المبادئ بقربها من عبارتك ولو لم ترد كل كلماتها

الدائرة كل الدوائر 409 عمالي 358 تجاري 23 إداري 16 محلي 10 طلبات رجال القضاء 4

الموضوع اختر موضوعاً... مكافأة نهاية الخدمة 182 انتهاء العقد وفسخه والتعويض عنه ومهلة الإخطار 70 الميزة الأفضل والتأمينات الاجتماعية والـ

الحالة مصدر بعده تعديل للصفحة 27

موقف كل دائرة في هذه النتائج جنباً إلى جنب، وأقرب مبادئها بعضها إلى بعض

مقارن بين الدوائر

المسار عبر الزمن 1974-2023 · اضغط عمود سنة لعرض مبادئها وحدها، واضغطه ثانية للعودة

الحاسوب

نتائج البحث عن «مكافأة نهاية الخدمة»

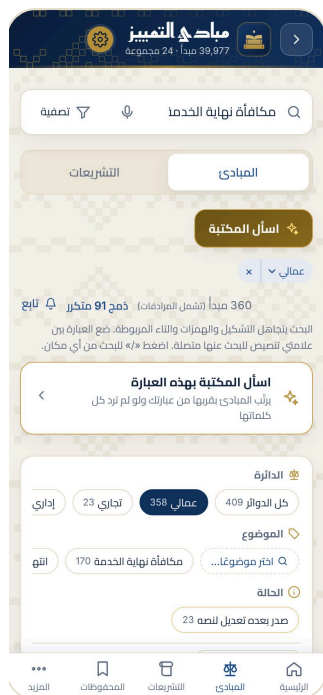
فوق النتائج لوحة «تنقل سريع» تبدل منها الدائرة أو الموضوع أو الحالة دون مغادرة الصفحة، ولكل اختيار عدد مبادئه في نتائجك. وزر «تصفية» يفتح المرشحات كلها: المجموعة والموضوع والدائرة والقانون ورقم المادة، وتُجمع مع كلمة البحث.

خطوات الاستعمال

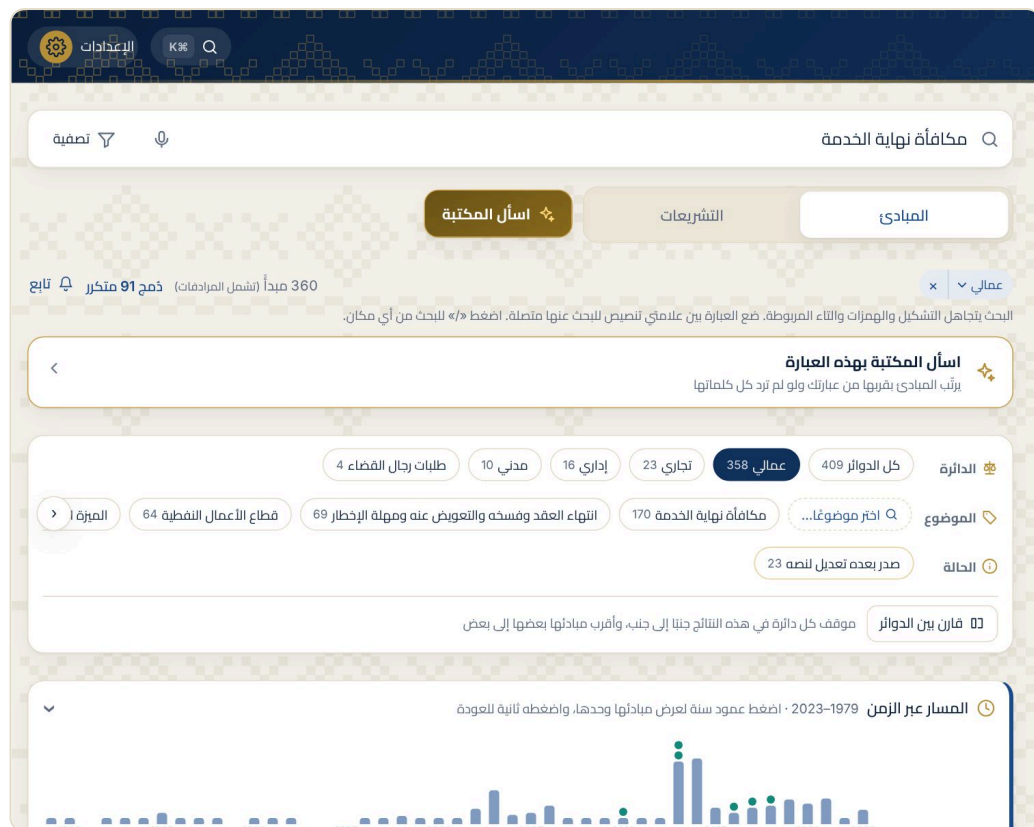
1. صف «الدائرة»: اضغط دائرة لتعرض مبادئها وحدها، واضغطها ثانية أو اضغط «كل الدوائر» لتعود إلى الكل في الصفحة نفسها.
2. صف «الموضوع»: بعد اختيار موضوع تظهر بجانبه موضوعات القسم نفسه، و«موضوع آخر...» يفتح قائمة الموضوعات كلها مع خانة بحث.
3. صف «الحالة»: «أحكام العدول» (أحكام الهيئة العامة التي عدلت عن رأي سابق)، و«الهيئة العامة» (كل ما صدر عنها)، و«صدر بعده تعديل لنصه».
4. المرشح المفعل يظهر شارة تحت شريط البحث: اضغط اسمه ▼ لتختار غيره من قائمة، واضغط × لإزالته.
5. زر «تصفية» يفتح المرشحات كلها، ومنها رقم المادة و«يحتاج مراجعة فقط».

تنبيه: لعرض المكتبة كلها دون بحث: في صفحة «المبادئ» اضغط «اعرض كل المبادئ»، أو «أحكام العدول من الهيئة العامة»، أو بطاقة «الهيئة العامة» في «تصفح حسب الدائرة».

تنبيه: السطر الصغير أعلى كل بطاقة اسم الكتاب الذي نُشر فيه المبدأ وبابه، أما الدائرة فوسمها في طرف البطاقة «دائرة...»؛ فقد تجد مبدأً من الدائرة الإدارية منشورًا في باب العمل، لأن الإدارية تفصل في رواتب الموظفين وإجازاتهم وتأميناتهم.



الآيفون

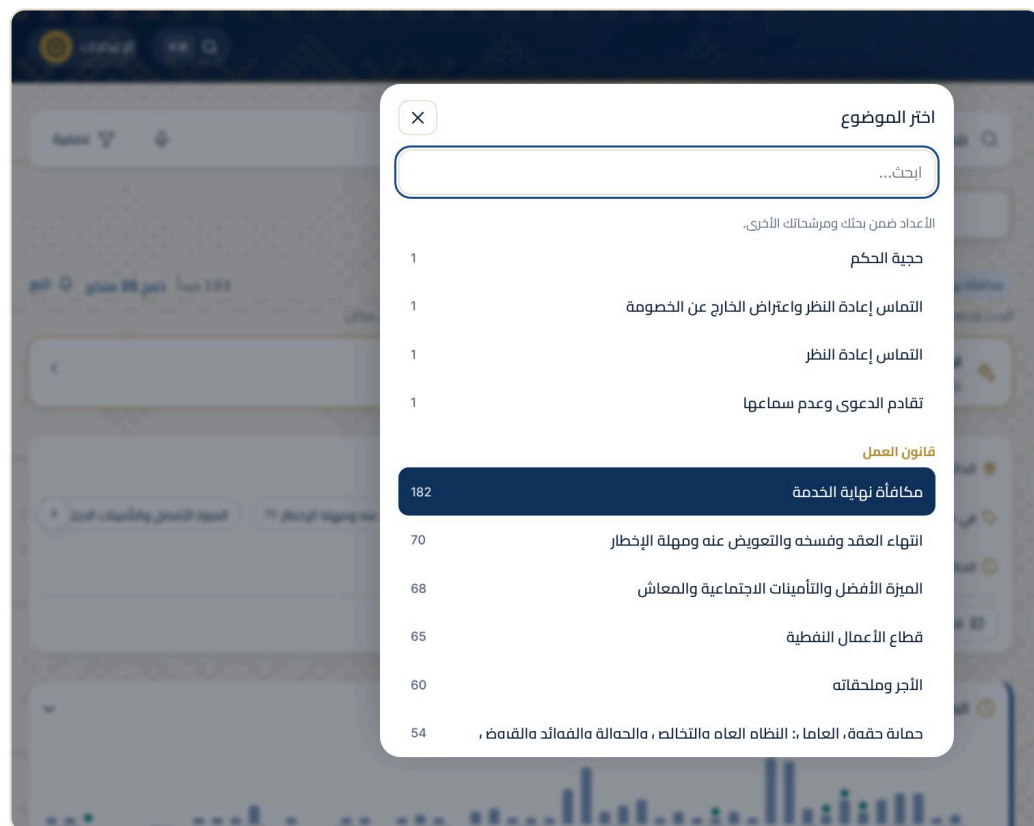


الحاسوب

لوحة التنقل السريع بعد اختيار الدائرة العملية



الآيفون



الحاسوب

قائمة اختيار الموضوع من شارة المرشح

ابحث في نص المبدأ أ

السنة مثل 2012 مثل 730

مكافأة نهاية الخدمة مكافأة نهاية الخدمة

الفصل التعسفي التقادم التعويض عن الضرر الأدبي الإعلان الحضانة الاختصاص

المجموعة الكل

الموضوع

ابحث في الموضوعات...

المجموعة الكل

الدائرة

ابحث في الدوائر...

المجموعة الكل

القانون

ابحث باسم القانون أو رقمه...

القانون رقم 6 لسنة 2010 — فـ

الرئيسية المبادئ التشريعات المحفوظات المزيد

الأيفون

ابحث في نص المبدأ أو الإسناد: مكافأة نهاية الخدمة، 423/2003، «الفصل التعسفي»

المبادئ التشريعات أسأل المكتبة

السنة مثل 2012 مثل 730

مكافأة نهاية الخدمة مكافأة نهاية الخدمة الفصل التعسفي التقادم التعويض عن الضرر الأدبي الإعلان الحضانة الاختصاص

المجموعة الكل

الموضوع

ابحث في الموضوعات...

الدائرة

ابحث في الدوائر...

القانون

ابحث باسم القانون أو رقمه...

القانون رقم 6 لسنة 2010 — فـ

المادة 41

يحتاج مراجعة فقط

القانون رقم 6 لسنة 2010 — قانون العمل في القطاع الأهلي × المادة 41 ×

22 مبدأ 1 مكرر تابع

البحث يتجاهل التشكيل والرموز والتاء المربوطة، ضع العبارة بين علامتي تنصيص للبحث عنها متصلة، اضغط «/» للبحث من أي مكان.

الموضوع اختر موضوعاً... إنهاء العقد وفسخه والتعويض عنه ومهلة الإخطار 19 مكافأة نهاية الخدمة 8 التزامات العامل 4 مدة العقد وتجديد >

المسار عبر الزمن 2013-2023 · اضغط عمود سنة لعرض مبادئها وحدها، واضغطه ثانية للعودة

الحاسوب

لوحة التصفية مع قانون العمل والمادة 41

اكتب سؤالاً كاملاً بلغتك كما تكتبه لزميل، فتعرض لك المكتبة أقرب المبادئ إليه بنصها كما ورد في المصدر مع إسنادها، مرتبة بقربها من سؤالك ولو لم ترد كل كلماتها فيها. يعمل على جهازك ودون اتصال، ولا يُرسل سؤالك إلى أي جهة، ولا يكتب جواباً من عنده.

خطوات الاستعمال

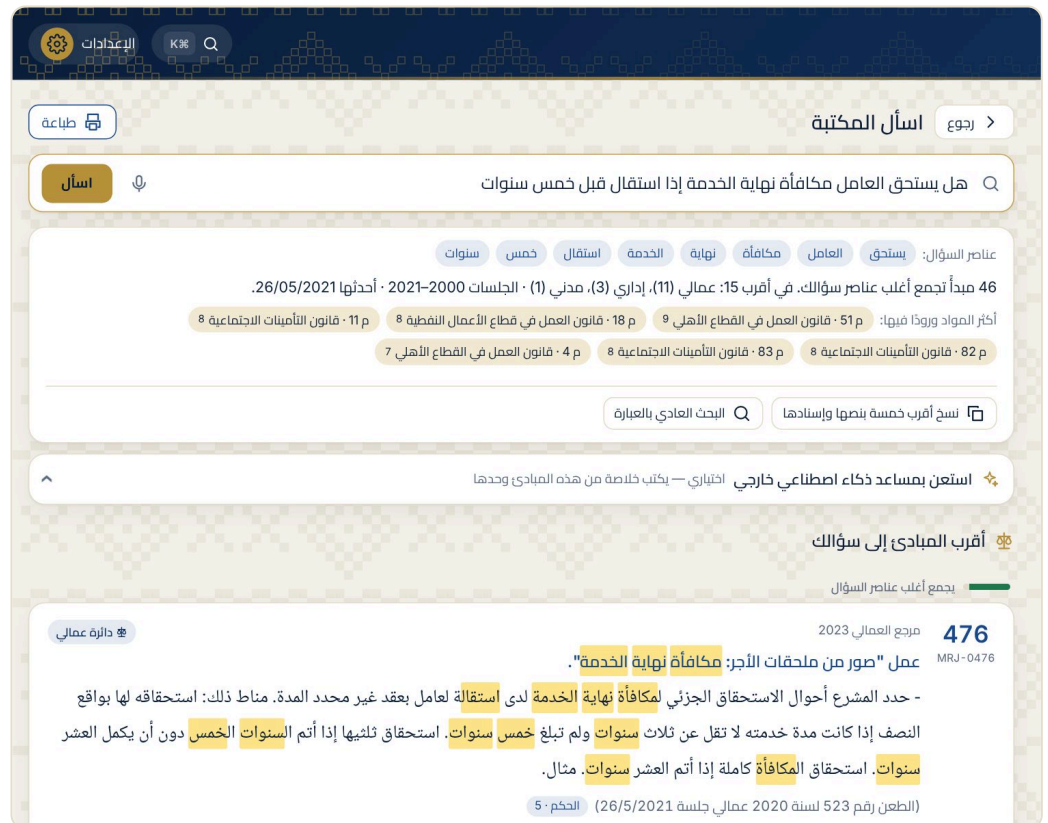
1. افتح «أسأل المكتبة» من البطاقة الذهبية في الرئيسية، أو من القائمة الجانبية، أو من الزر الذهبي في صفحة «المبادئ».
2. اكتب سؤالك ثم اضغط «اسأل» (أو استعمل الميكروفون).
3. أعلى الجواب: عناصر سؤالك (وما شُطب منها لم يرد في أي مبدأ فجذب مرادفه)، وكم مبدأً يجمع أغلبها، والدوائر وسنوات الجلسات، وأكثر المواد وروداً.
4. فوق كل مبدأ مؤشر أخضر يبين قدر ما يجمعه من عناصر سؤالك.
5. «نسخ أقرب خمسة بنصها وإسنادها» يجهزها للإيراد في مذكرة أو حكم.

تنبيه: خيار اختياري «استعن بمساعد ذكاء اصطناعي خارجي»: يجهز سؤالك مع أقرب المبادئ وتعليمات بأن يجب منها وحدها ويحيل إلى رقم كل مبدأ، ثم تنسخه أو تفتحه في Claude أو ChatGPT. لا يغادر شيء جهازك إلا عند ضغطك، وما يكتبه المساعد صياغته هو لا نص المحكمة.

تنبيه: الترتيب آلي بحسب تقارب الألفاظ؛ اقرأ المبدأ وإسناده قبل الاعتماد عليه.



التيفون



الحاسوب

جواب «أسأل المكتبة»

الآيفون

الحاسوب

الخيار الاختياري: مساعد خارجي

فوق نتائج أي بحث أو موضوع رسم يوزع المبادئ على سنوات الجلسات، فترى متى كثر القضاء في المسألة ومتى قل، ومعه علامات: بنفسجية لأحكام العدول من الهيئة العامة، وخضراء مزرققة لصدور أهم القوانين في النتائج أو تعديلها، وحمراء للإلغاء.

خطوات الاستعمال

1. ابحث بكلمة أو اختر موضوعاً أو دائرة.
2. قف على عمود لترى عدد مبادئ السنة وما فيها من علامات.
3. اضغط عمود سنة لعرض مبادئها وحدها: تبهر بقية الأعمدة ويظهر «معروض الآن: مبادئ جلسات...».
4. اضغط العمود ثانياً أو «X كل السنوات» للعودة.
5. اضغط «عدول من الهيئة العامة» تحت الرسم لعرض أحكام العدول وحدها.

تنبيه: يظهر الرسم إذا كانت النتائج ثمانية مبادئ فأكثر موزعة على أكثر من سنة، ولا يُطبع.

مكافأة نهاية الخدمة

المسار عبر الزمن

2023-1974 - اضغط عمود سنة لعرض مبادئها وحدها، واضغط...

معروض الآن: مبادئ جلسات 2014 فقط (55)

عدول من الهيئة العامة • صدور أو تعديل قانون • إلغاء

X كل السنوات

في نصوص التشريعات: 14 مادة

مادة (32) - قانون العمل في القطاع الأهلي - مادة (41) - قانون العمل في القطاع الأهلي...

26 V09L-0026

العمالي > عناصر عقد العمل > طريقة احتساب الأجر وملحقاته:-

محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير توافر أو عدم توافر العامل بالتزامه.

- تقدير قيام المبرر لفصل العامل بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 41 ق العمل رقم 6 لسنة 2010. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك، إقامة قضائها على أسباب سائقة تكفي لحمله.

- الأجر المعول عليه عند حساب مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وغيرها، شموله بالإضافة إلى الأجر الأساسي كل ما يؤدي للعامل ويدخل في ذمته من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة ومستمرة ويعتمد عليه في تنظيم معيشته سواء كان ذلك في صورة علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية. م 55 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

(الطعن 226 لسنة 2013 مدني جلسة 24/3/2014 لم ينشر) الحكم - 5

التيفون

مكافأة نهاية الخدمة

المسار عبر الزمن

2023-1974 - اضغط عمود سنة لعرض مبادئها وحدها، واضغط...

معروض الآن: مبادئ جلسات 2014 فقط (55)

عدول من الهيئة العامة • صدور أو تعديل قانون • إلغاء

X كل السنوات

في نصوص التشريعات: 14 مادة

مادة (32) - قانون العمل في القطاع الأهلي - مادة (41) - قانون العمل في القطاع الأهلي...

26 V09L-0026

العمالي > عناصر عقد العمل > طريقة احتساب الأجر وملحقاته:-

محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير توافر أو عدم توافر العامل بالتزامه.

- تقدير قيام المبرر لفصل العامل بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 41 ق العمل رقم 6 لسنة 2010. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك، إقامة قضائها على أسباب سائقة تكفي لحمله.

- الأجر المعول عليه عند حساب مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وغيرها، شموله بالإضافة إلى الأجر الأساسي كل ما يؤدي للعامل ويدخل في ذمته من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة ومستمرة ويعتمد عليه في تنظيم معيشته سواء كان ذلك في صورة علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية. م 55 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

(الطعن 226 لسنة 2013 مدني جلسة 24/3/2014 لم ينشر) الحكم - 5

الحاسوب

المسار عبر الزمن بعد اختيار سنة

تعرض موقف كل دائرة في نطاق واحد (بحث أو موضوع أو مادة) جنباً إلى جنب، وأقرب المبادئ بين الدوائر بعضها إلى بعض مع تظليل ما ورد في أحد النصوص دون الآخر، لتبيّن الاتفاق أو الاختلاف بنفسك.

خطوات الاستعمال

1. من لوحة التنقل السريع فوق النتائج اضغط «قارن بين الدوائر»، أو من صفحة المادة «قارن بين الدوائر في هذه المادة».
2. بطاقات الدوائر أعلى الصفحة: عدد مبادئ كل دائرة وسنواتها.
3. «أقرب المبادئ بين الدوائر»: مبدآن متقاربان من دائرتين، و«قارنهما كاملين» يعرض النصين كاملين.
4. «اتفاق الدوائر في الصياغة» مطوي: ما تطابق نصه تقريباً بين دائرتين.
5. «موقف كل دائرة»: أعمدة متجاورة في الحاسوب؛ وفي الهاتف اختر الدائرة من البطاقات.

تنبيه: التقارب ترشيح آلي للقراءة لا حكم بوجود تعارض. والتعارض الذي يثبت بمراجعة القاضي يوسم «اختلاف مع دائرة أخرى» في بطاقة المبدأ.

مبادئ التمييز

مقارنة الدوائر

النطاق: «مكافأة نهاية الخدمة» - 409 مبادئ تغيير النطاق

تجاري مبدأ 23 2006-1974	عمالي مبدأ 358 2023-1979
مدني مبدأ 10 2017-2013	إداري مبدأ 16 2017-1997
طلبات رجال القضاء مبدأ 4 2015-2013	

أقرب المبادئ بين الدوائر

مبادئ من دوائر مختلفة تتقارب أفاطها في هذا النطاق — أقرأها مغا لتبين هل اتفقت الدوائر أو اختلفت. المطال ورد في أحد النصوص دون الآخر. هذا ترشيح آلي للقراءة، لا حكم بوجود تعارض.

عمالي 28/05/2014 الطعن 145/2013 و 137/2013

أجر العامل. شموله الأجر الأساسي وكل ما يؤدي للعامل ويدخل في ذمته من جانب صاحب العمل بصفة منتظمة ومستمرة ويعتمد عليه في تنظيم معيشته سواء كان ذلك في صورة علاوة أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية. ما يقرر للعامل من غير صاحب العمل كالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد الممنوحة من الدولة للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي وفق م 3 ق 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية...

افتح المبدأ ومصدره >

التيفون

مقارنة الدوائر

النطاق: «مكافأة نهاية الخدمة» - 409 مبادئ تغيير النطاق

طلبات رجال القضاء مبدأ 4 2015-2013	مدني مبدأ 10 2017-2013	إداري مبدأ 16 2017-1997	تجاري مبدأ 23 2006-1974	عمالي مبدأ 358 2023-1979
---	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

أقرب المبادئ بين الدوائر

مبادئ من دوائر مختلفة تتقارب أفاطها في هذا النطاق — أقرأها مغا لتبين هل اتفقت الدوائر أو اختلفت. المطال ورد في أحد النصوص دون الآخر. هذا ترشيح آلي للقراءة، لا حكم بوجود تعارض.

مدني 24/03/2014 الطعن 226/2013

الأجر المعمول عليه عند حساب مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وغيرها. شموله بالإضافة إلى الأجر الأساسي كل ما يؤدي للعامل ويدخل في ذمته من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة ومستمرة ويعتمد عليه في تنظيم معيشته سواء كان ذلك في صورة علاوات أو مكافأة أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية. م 55 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

افتح المبدأ ومصدره >

عمالي 28/05/2014 الطعن 145/2013 و 137/2013

أجر العامل. شموله الأجر الأساسي وكل ما يؤدي للعامل ويدخل في ذمته من جانب صاحب العمل بصفة منتظمة ومستمرة ويعتمد عليه في تنظيم معيشته سواء كان ذلك في صورة علاوة أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية. ما يقرر للعامل من غير صاحب العمل كالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد الممنوحة من الدولة للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي وفق م 3 ق 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية...

افتح المبدأ ومصدره >

مقارنهما كاملين

الحاسوب

عمالي 24/10/2012 الطعن 256/2005

مدني 24/03/2014 الطعن 226/2013

مقارنة الدوائر في «مكافأة نهاية الخدمة»

صفحة المبدأ تعرض نصه حرفيًا كما في مصدره، وسطر الإسناد (رقم الطعن وتاريخ الجلسة)، والموضوع، والقوانين والمواد التي يذكرها.

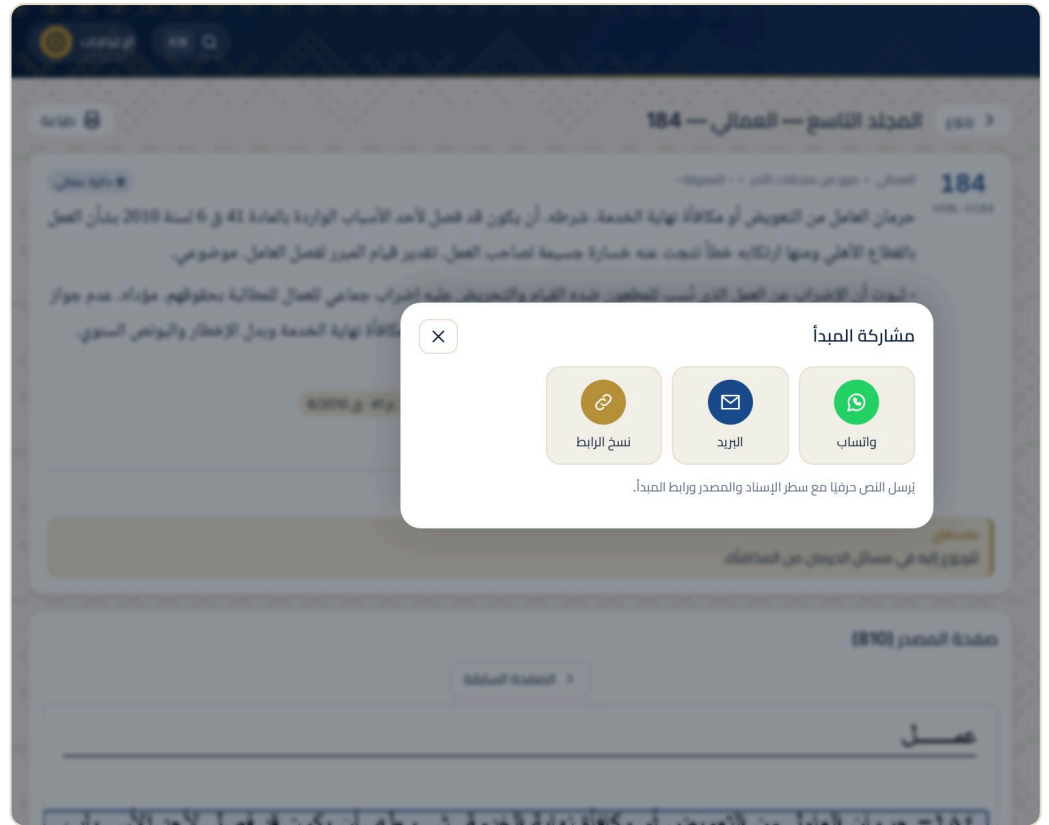
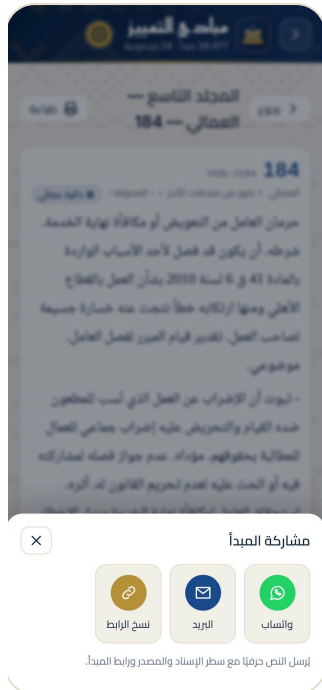
خطوات الاستعمال

1. اضغط «فتح» على أي مبدأ في النتائج.
2. «نسخ» ينسخ النص مع الإسناد والمصدر بصيغة جاهزة للإيراد في المذكرات والأحكام.
3. «مشاركة» يرسله عبر واتساب أو البريد أو ينسخ رابطته.
4. «حفظ» يضعه في مجلد من مجلداتك، و«ملاحظة» يضيف تعليقك الخاص.
5. «طباعة» أعلى الصفحة تطبع المبدأ وحده، أو مع صورة صفحته، أو صورة الصفحة فقط، دون بقية التطبيق.
6. «استماع» يقرأ المبدأ بصوت عربي، مع شريط للإيقاف المؤقت والتنقل بين الجمل وتغيير السرعة.
7. شارات القوانين الذهبية تفتح نص المادة نفسها في قسم التشريعات.

تنبيه: على الهاتف تظهر «نسخ» و«حفظ» و«مشاركة» والملاحظة والاستماع، ونسخ الإسناد وحده أو النص وحده أو الرابط، وكل مبادئ الحكم.

تنبيه: أسفل الصفحة زرا «السابق» و«التالي» للتنقل بين مبادئ المجموعة نفسها.





الحاسوب

نافذة المشاركة

في بطاقة كل مبدأ شريط حالة: «متواتر» إذا قررته المحكمة بنصه في أحكام أخرى، و«حكم عدول من الهيئة العامة»، وتنبيه أصفر «صدر بعده تعديل/إلغاء للنص الذي طبقه» إذا عُدلت المادة التي طبقها أو ألغي قانونها بعد جلسته. وفي صفحة المادة المعدلة «النص في تاريخ معين».

خطوات الاستعمال

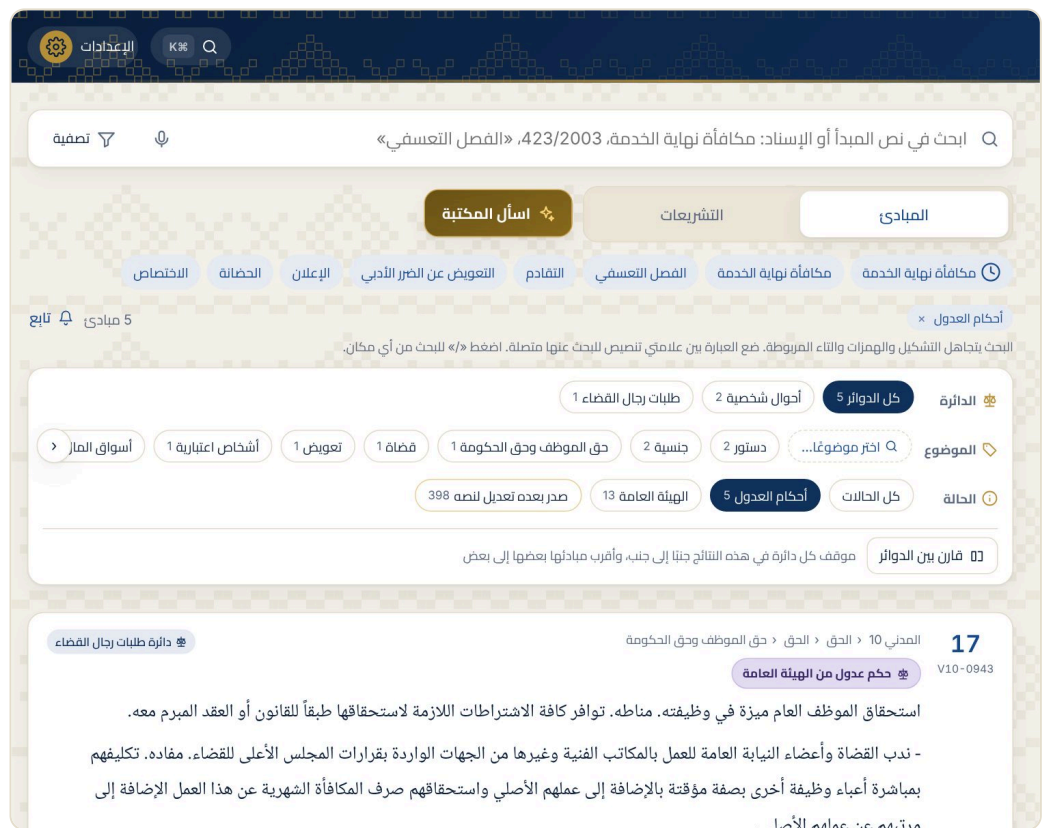
1. للوصول إلى أحكام الهيئة العامة والعدول: في صفحة «المبادئ» اضغط «أحكام العدول من الهيئة العامة»، أو صف «الحالة» في لوحة التنقل السريع، أو بطاقة «الهيئة العامة» في «تصفح حسب الدائرة».
2. افتح التنبيه الأصفر لترى التشريع اللاحق وتاريخه، ورايطي «النص يوم الجلسة» و«النص بعد التعديل».
3. في صفحة المادة: اختر إصدارًا من الشريط أو تاريخًا من منتقي التاريخ، و«الأحدث» و«نص المصدر».

تنبيه: وسم «عُدل عنه» الأحمر و«اختلاف مع دائرة أخرى» لا يوضعان آليًا، بل بعد مراجعة القاضي.

تنبيه: تاريخ التعديل هو تاريخ صدور التشريع المعدل، والتعديل الجزئي يُذكر ولا يُدمج في النص.



الأيفون



الحاسوب

أحكام العدول من الهيئة العامة

مبادئ التمييز 39,977 مبدأ 24 مجموعة

التشريعات > قانون العمل في القطاع الأهلي > الباب الثالث — عقد العمل الفردي > الفصل الثالث — في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة

مادة (51) — قانون العمل في القطاع الأهلي

طباعة > رجوع

في هذه المادة (36) > تابع > قارن بين الدوائر في هذه المادة

النص في تاريخ معين

التاريخ 01/07/2014

نص المصدر

نقذت جزئيا 03/07/2017

نقذت جزئيا 30/04/2018

في 07/01/2014: نص المصدر (النص الأصلي كما صدر، دون التعديلات اللاحقة). تاريخ التعديل هو تاريخ صدور التشريع المعدل؛ تحقق من تاريخ العمل به.

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:

أ - أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالاسبوع أو بالساعة أو بالقطعة.

ب - أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر.

ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاها منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض.

ويراعى في ذلك احكام قانون التأمينات الاجتماعية على ان يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.

النص الأصلي كما صدر، دون التعديلات اللاحقة.

الأيفون

التشريعات > قانون العمل في القطاع الأهلي > الباب الثالث — عقد العمل الفردي > الفصل الثالث — في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة

مادة (51) — قانون العمل في القطاع الأهلي

رجوع >

قضاء التمييز في هذه المادة (36) > > تابع > قارن بين الدوائر في هذه المادة

النص في تاريخ معين التاريخ 01/07/2014

نص المصدر

نقذت جزئيا 03/07/2017

نقذت جزئيا 30/04/2018

في 07/01/2014: نص المصدر (النص الأصلي كما صدر، دون التعديلات اللاحقة). تاريخ التعديل هو تاريخ صدور التشريع المعدل؛ تحقق من تاريخ العمل به.

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:

أ - أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالاسبوع أو بالساعة أو بالقطعة.

ب - أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر.

ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاها منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض.

ويراعى في ذلك احكام قانون التأمينات الاجتماعية على ان يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.

النص الأصلي كما صدر، دون التعديلات اللاحقة.

الحاسوب

المادة 51 من قانون العمل: النص في تاريخ معين

كل مبدأ مربوط بصورة صفحته في الكتاب الأصلي، وموضعه عليها محدد بإطار، ليُطابق النص بالمصدر بنظرة.

خطوات الاستعمال

1. في بطاقة المبدأ اضغط زر رقم الصفحة (مثل «ص 97»).
2. تنفتح لوحة جانبية فيها صورة الصفحة والمبدأ محدد عليها.
3. افتح «نص الصفحة المستخرج» لقراءة سطور الصفحة نصًا.
4. في صفحة المبدأ تظهر صورة المصدر أيضًا أسفل النص.

تنبيه: صور الصفحات تُحفظ في الجهاز عند فتحها، فتعمل بعد ذلك دون اتصال.

إغلاق

العمالي 1840 ص 810

الصفحة السابقة

نص

٢٠١١- جرتِ العامل من التعويض أو مكافأة نهاية الخدمة، شريطة أن يكون قد فصل لأحد الأسباب الواردة بالمواد ٩١ في ٢٠١٠ بشأن العمل والقطاع الأهلي ومنها ارتكابه خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. تقرير قيام التعويض للعامل. موضوعي.

- يثبت أن الإضراب من العمل الذي أسبب للمطعون ضده التعويض عليه إضراب جماعي تمسك للمطعون به، مؤداه، عدم جواز فصله لمشاركته فيه أو الحث عليه لعدم تحريم القانون له، أراء، استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة وبطل الإخطار واليوتنص السنوي. (نقض ٢٠١٢/٢٢١ عتالي جلسة ٢٠١٢/٢٢١ لم يشر)

- المقابل التقدي للإجازة:-

١٨٥- الإجازات السنوية - حكمتها - نقل حق العامل فيها بالنظام العام، جزاء إخلال صاحب العمل بمنحها للعامل.

(نقض ٨١/٨٨ عتالي جلسة ١٩٨٢/١/١٤ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦)

١٨٦- حق العامل في الإجازة السنوية تنقضي بالنظام العام، مؤداه، جزاء إخلال صاحب بمنحها للعامل التعويض عليه عما لم يحصل عليه منها.

(نقض ٨١/٨٨ عتالي جلسة ١٩٨٢/١/١٤ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦)

١٨٧- حق العامل في الإجازة السنوية متعلق بالنظام العام، التزول عنه غير جائز على رب العامل منه، إياها ولم لم يفتها أو تعرضه عما لم يحصل عليه منها، عدم إثبات حصول العامل على إجازته فتح على رب العمل.

(نقض ٨١/٨٨ عتالي جلسة ١٩٨٢/١/١٤ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦)

١٨٨- بطل الإجازة - كيف تحسم.

(نقض ٨١/٨٨ عتالي جلسة ١٩٨٢/١/١٤ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦)

١٨٩- أحضر العامل الذي يحسب على أساسه مقابل مدة الإجازة أو بدل الإضرار لا تدخل فيه المنحة السنوية، علة ذلك.

(نقض ٨١/٨٨ عتالي جلسة ١٩٨٢/١/١٤ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦)

١٩٠- حق العامل في الإجازة السنوية متعلق بالنظام العام، جزاء إخلال صاحب العمل بها، يعطى للعامل الحق في إجازة العمل قبل انتهاء مائة مع استئنافه بمكافأة نهاية خدمة وتعويض عن الإجازات التي لم يحصل عليها وتعويض عن الأضرار الناشئة عن تركه العمل مضطراً.

(نقض ٨١/٨٨ عتالي جلسة ١٩٨٢/١/١٤ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦)

١٩١- الإجازة السنوية للعامل متعلقة عن غيره من الإجازات، حصول العامل على إجازة غير مدفوعة الأجر لا يحرمه من الحصول على إجازته السنوية.

(نقض ٨١/٨٨ عتالي جلسة ١٩٨٢/١/١٤ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦)

- ٨١٠ -

الصفحة 810 من الكتاب

نص الصفحة المستخرج

الصفحة التالية



الحاسوب

لوحة صورة الصفحة

إغلاق

الصفحة السابقة

٢٠١١- جرتِ العامل من التعويض أو مكافأة نهاية الخدمة، شريطة أن يكون قد فصل لأحد الأسباب الواردة بالمواد ٩١ في ٢٠١٠ بشأن العمل والقطاع الأهلي ومنها ارتكابه خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. تقرير قيام التعويض للعامل. موضوعي.

- يثبت أن الإضراب من العمل الذي أسبب للمطعون ضده التعويض عليه إضراب جماعي تمسك للمطعون به، مؤداه، عدم جواز فصله لمشاركته فيه أو الحث عليه لعدم تحريم القانون له، أراء، استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة وبطل الإخطار واليوتنص السنوي. (نقض ٢٠١٢/٢٢١ عتالي جلسة ٢٠١٢/٢٢١ لم يشر)

ق حق العامل فيها بالنظام العام، جزاء إخلال صاحب العمل

١٩٨١/١٢ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦

قته بالنظام العام، مؤداه، جزاء إخلال صاحب بمنحها للعامل منها.

١٩٨٢/١٢ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦

تعلق بالنظام العام، التزول عنه غير جائز على رب العامل عما لم يحصل عليه منها، عدم إثبات حصول العامل على

١٩٨٣/١٢ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦

١٩٨٣/١٢ مع قسم الأول - المجلد الثاني ص ٣٧٦

سسه مقابل مدة الإجازة أو بدل الإضرار لا تدخل فيه المنحة

خطوات الاستعمال

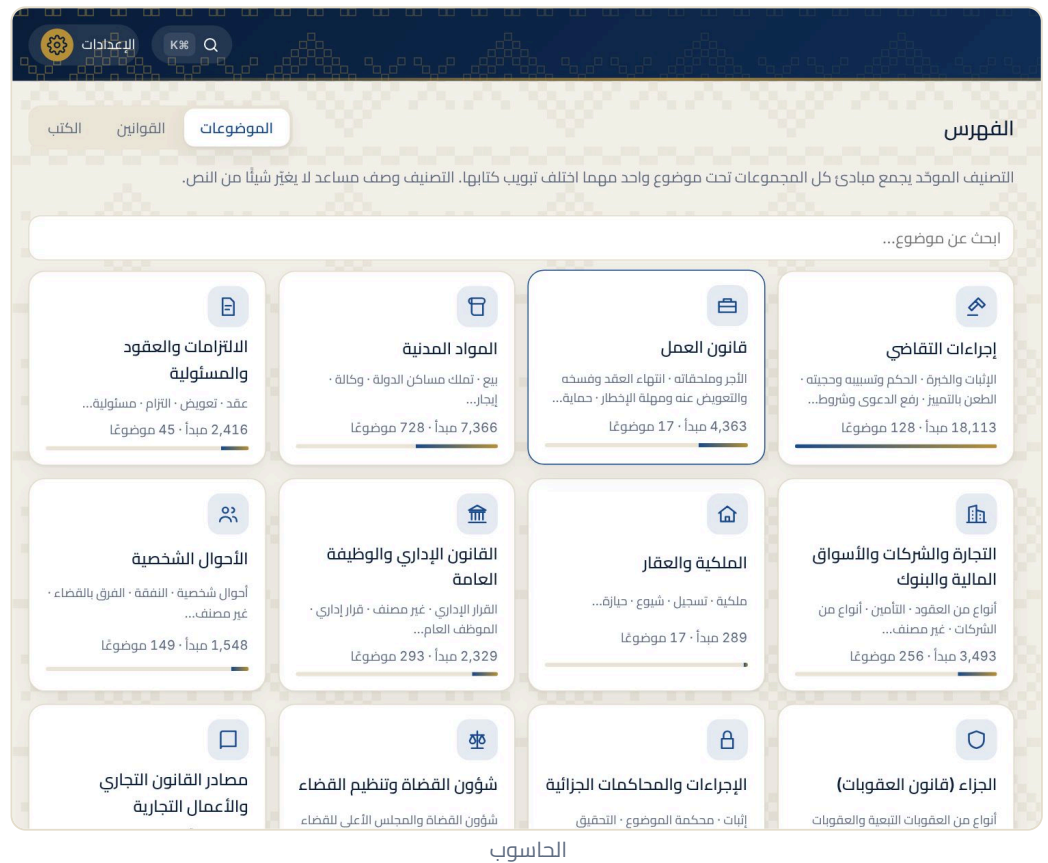
- بطاقة الحكم

تصفح المكتبة دون بحث: بالموضوعات مرتبة في عائلات، أو بالقوانين وموادها، أو بالكتب وأبوابها كما وردت فيها.

خطوات الاستعمال

1. على الهاتف: من «المزيد» اختر «الفهرس». وعلى الحاسوب: من القائمة الجانبية.
2. «الموضوعات»: اختر عائلة ثم موضوعًا لعرض مبادئه.
3. «القوانين»: اختر قانونًا لترى المواد التي تذكرها المبادئ، واشتداد اللون يدل على كثرتها.
4. «الكتب»: تصفح كل كتاب بأبوابه وعناوينه.

تنبيه: في صفحة القانون شريط «النص الكامل لهذا القانون متاح» إن كان نصه في قسم التشريعات.



الفهرس: الموضوعات



نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، ثم المراسيم واللوائح والقرارات، مادةً مادة. مع كل مادة صورة صفحتها في الطبعة، وحواشي التعديل، وفقرات المذكرة الإيضاحية التي تذكرها، ومبادئ التمييز التي تحيل إليها.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «التشريعات» في الشريط السفلي (أو القائمة الجانبية على الحاسوب)، واختار التبويب: القوانين، أو المراسيم واللوائح والقرارات.
2. صفّ القائمة بالمجموعة، أو ابحث باسم القانون أو رقمه.
3. في صفحة القانون افتح الأبواب والفصول، أو ابحث في مواد بكلمة أو برقم مادة.
4. في صفحة المادة: النص، وحاشية الطبعة، وصورة الصفحة، والمذكرة، ثم «قضاء التمييز في هذه المادة»: سطر يلخص عدد المبادئ والأحكام وسنواتها، والمبادئ الأحدث أولاً، ومسائل المادة لتصفيتها بلمسة.
5. «نسخ» ينسخ المادة مع اسم القانون ونسخة النص، و«استماع» يقرأها.
6. «طباعة» في صفحة المادة: نصها، أو مع صورة صفحتها، أو مع المبادئ التي تذكرها. وفي صفحة القانون: نصه كاملاً.

تنبيه: في المادة المعدلة بنص استبدال كامل، زر «قارن بالنص السابق» يبيّن المحذوف والمضاف كلمةً كلمة.

تنبيه: النصوص كما وردت في طبعة وزارة العدل (فبراير 2011)، ومعها التعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية بعدها في «النص في تاريخ معيّن» وفي شريط التعديلات؛ وراجع الجريدة الرسمية قبل الاعتماد.

تنبيه: في صفحة المادة: «قارن بين الدوائر في هذه المادة» و«تابع» لتنبيهك بما يُضاف من مبادئها.



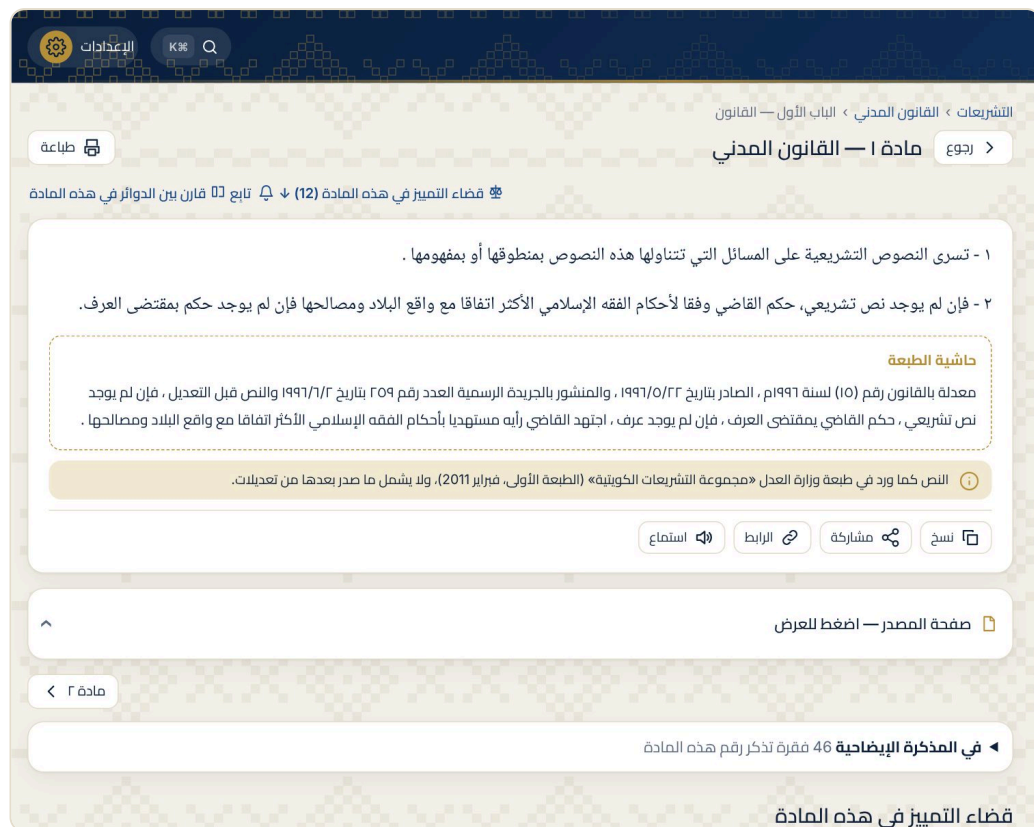
الآيفون



22



الآيفون



الحاسوب

المادة مع حاشية الطبعة

مجلداتك الخاصة للمبادئ التي تحتاجها، وملاحظاتك عليها. تُحفظ في جهازك، وتنقلها إلى أجهزتك الأخرى بالمزامنة المشفرة أو بنسخة احتياطية.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «حفظ» على أي مبدأ واختر مجلدًا أو أنشئ مجلدًا جديدًا.
2. اضغط «المحفوظات» لعرض المجلدات وما فيها.
3. اطبع مجلدًا أو انسخه كاملاً من الأزرار أعلاه.
4. لتظهر محفوظاتك على أجهزتك الأخرى: من الإعدادات ← «المزامنة بين أجهزتك» اعتمد رمز مزامنة، ثم احفظ الملف المشفر في مجلدك السحابي (OneDrive أو iCloud أو Google Drive) واجلبه على الجهاز الآخر بالرمز نفسه.
5. في «السجل» زر النجمة يضيف ما فتحته إلى المحفوظات؛ السجل نفسه لا يُزامن.

تنبيه: لا خادم ولا حساب: الملف مشفر على جهازك برمزك، ولا يُفتح دونه. وإن نسيت الرمز بقيت بيانات جهازك سليمة.

تنبيه: على الآيفون ثبت التطبيق على الشاشة الرئيسية، وإلا قد يمسح Safari المحفوظات إن لم تفتحه أسبوعًا.



الآيفون



الحاسوب

المحفوظات

تابع موضوعاً أو دائرة أو مادة أو بحثاً، فإذا أُضيفت إلى المكتبة دفعة جديدة من المبادئ ظهر في الرئيسية «جديد فيما تتابعه» بعددها، وصفحة «ما تتابعه» تعرضها.

خطوات الاستعمال

1. في نتائج البحث أو الموضوع اضغط «تابع» 🔔 بجانب عدد النتائج، أو في صفحة المادة «تابع».
2. عند إضافة مبادئ جديدة تظهر بطاقة «جديد فيما تتابعه» في الرئيسية؛ اضغطها.
3. في «ما تتابعه»: لكل متابعة عدد مبادئها والجديد فيها، و«اعرض» يفتحها في البحث، و«تتابعه» يلغي المتابعة.
4. اضغط «تم الاطلاع على الجديد» ليُنَبَّه بعد ذلك إلى ما يُضاف لاحقاً فقط.

تنبيه: تُحفظ المتابعات في هذا الجهاز. وتجد «ما تتابعه» في «المزيد» وأعلى «المحفوظات».



الحاسوب

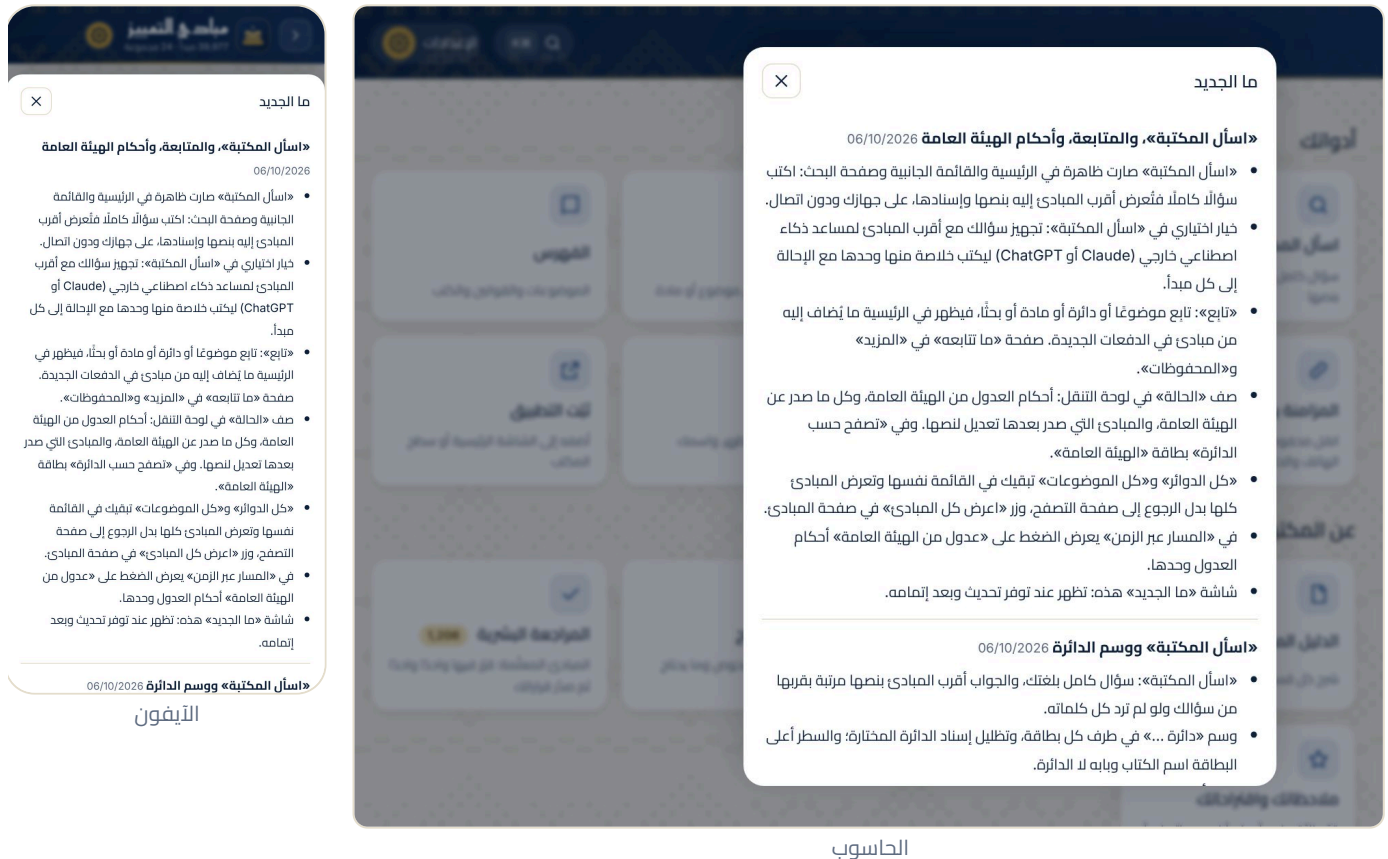
ما تتابعه والجديد فيه

عند نشر تحديث يظهر تنبيه «يتوفر تحديث جديد» مع عنوانه، وزر «ما الجديد؟» يعرض تفاصيله قبل التحديث. وبعد إتمامه تفتح شاشة «تم التحديث — ما الجديد» مرة واحدة.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «ما الجديد؟» في التنبيه لترى محتويات التحديث، ثم «تحديث الآن».
2. بعد إعادة التحميل تظهر شاشة «تم التحديث — ما الجديد».
3. سجل التحديثات كله في «المزيد» ← «ما الجديد».

تنبيه: «لاحقًا» يؤجل التنبيه حتى تفتح التطبيق مرة أخرى.



الحاسوب

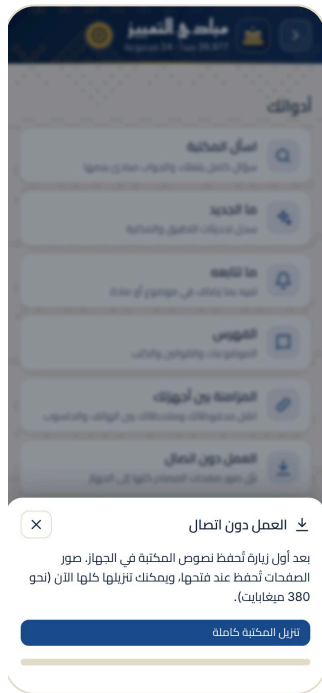
ما الجديد

بعد أول زيارة تُحفظ نصوص المكتبة في الجهاز فتعمل دون إنترنت، ويمكن تنزيل صور الصفحات كلها وتثبيت التطبيق على الشاشة الرئيسية.

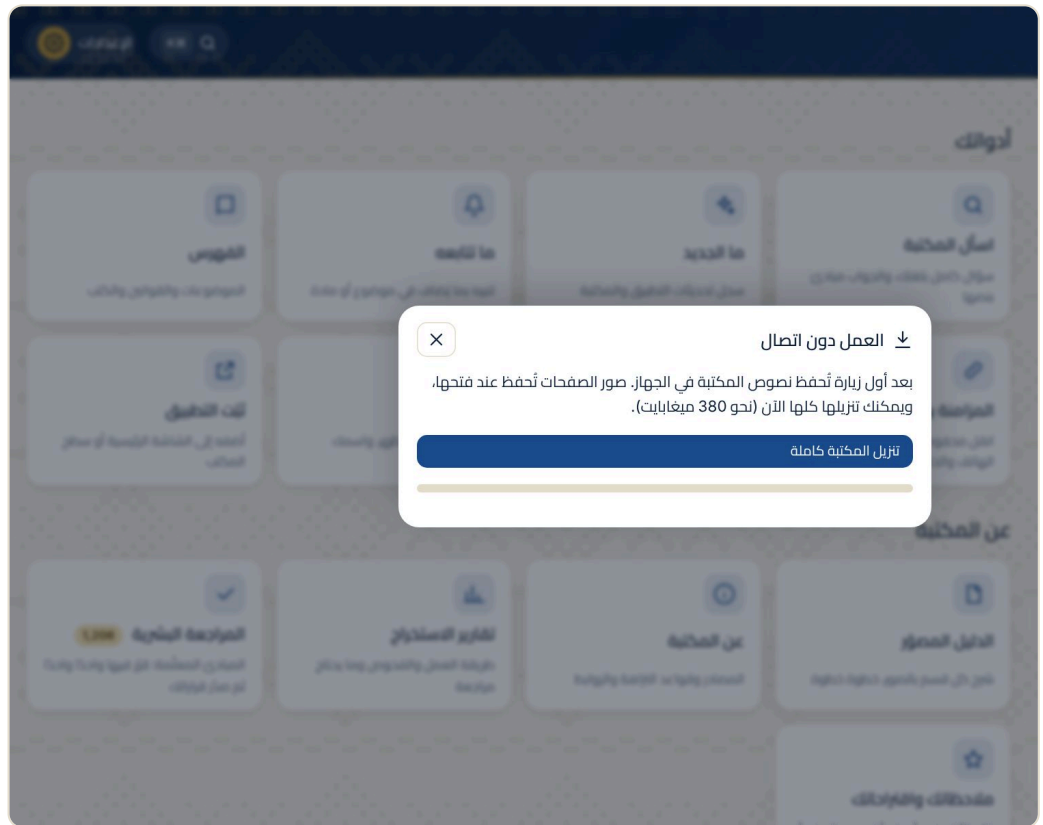
خطوات الاستعمال

1. من «المزيد» (أو القائمة الجانبية) اختر «العمل دون اتصال».
2. اضغط «تنزيل الكل» لحفظ صور الصفحات، وانتظر اكتمال الشريط.
3. لتثبيت التطبيق على الآيفون: زر المشاركة في سفاري ثم «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».
4. على أندرويد والحاسوب: اختر «تثبيت التطبيق».

تنبيه: التنزيل الكامل كبير، فيُفضّل على شبكة واي فاي.



الآيفون



الحاسوب

نافذة العمل دون اتصال

اسمك وصورتك في الترحيب، وقفل التطبيق برمز، وخط النصوص وحجمه وتباعد الأسطر، والوضع الفاتح أو الداكن.

خطوات الاستعمال

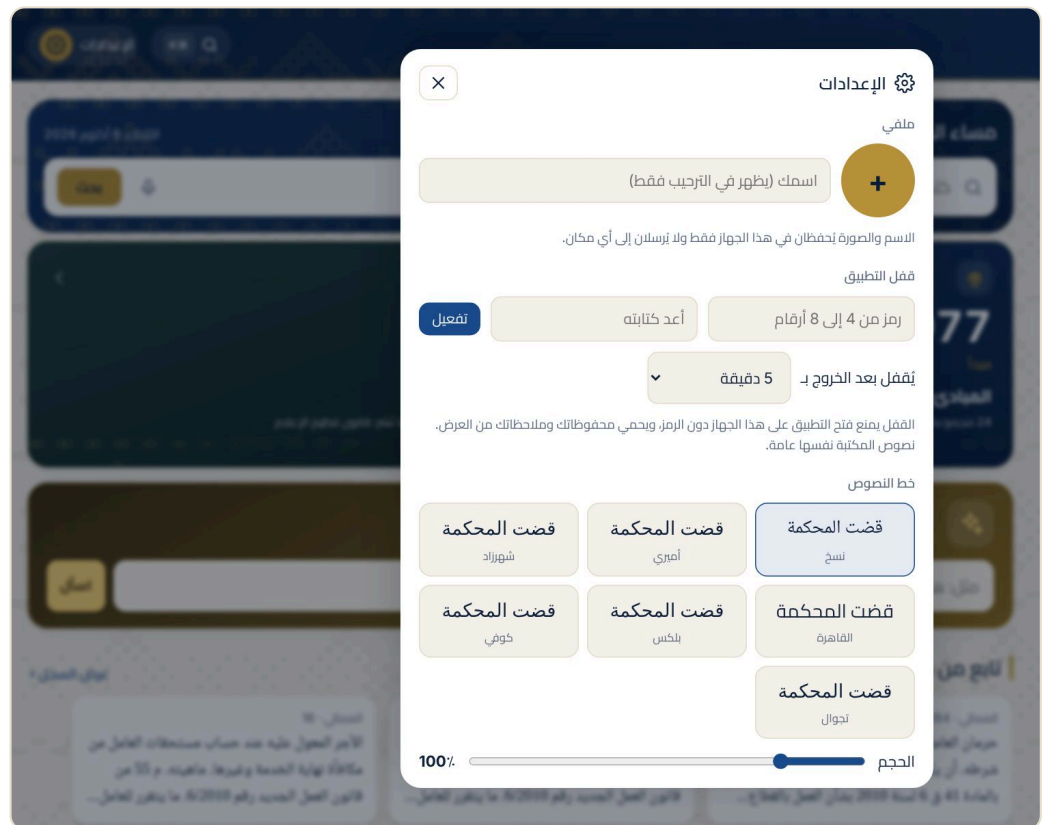
1. اضغط «الإعدادات».
2. اختر خط النصوص وحرك مؤشر الحجم حتى يريحك، والمعاينة تتغير فوراً.
3. اختر المظهر: تلقائي أو فاتح أو داكن.
4. في «الاستماع» اختر الصوت العربي والسرعة، واضغط «تجربة».
5. لتفعيل القفل اكتب رمزاً من 4 إلى 8 أرقام مرتين ثم «تفعيل».

تنبيه: في آخر الإعدادات رقم الإصدار، لتعرف أن لديك آخر تحديث. ومنها تعيد عرض «الجولة التعريفية».

تنبيه: عنوان «مبادئ التمييز» ثابت لا يتغير بتغيير الخط.

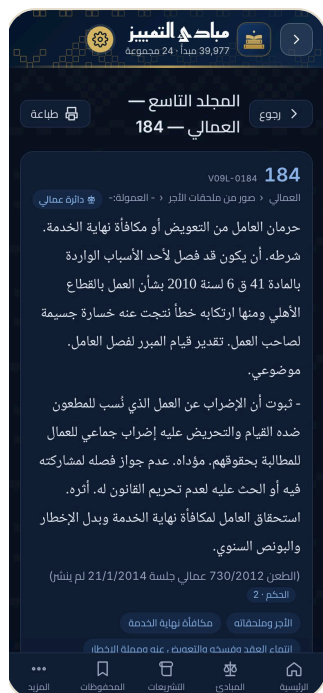


التليفون

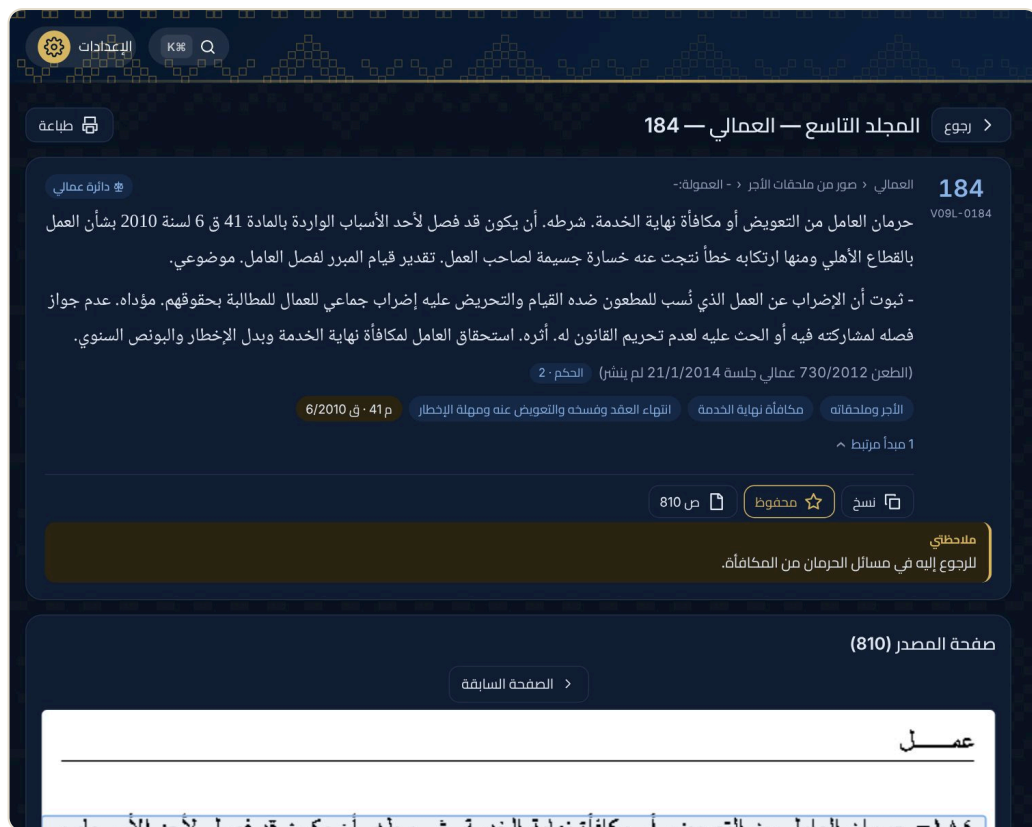


الحاسوب

الإعدادات



الآيفون



الحاسوب

الوضع الداكن

استبيان قصير تقيّم فيه كل قسم وتكتب ملاحظاتك، ثم ترسله بنفسك عبر واتساب أو البريد. التطبيق لا يرسل شيئاً.

خطوات الاستعمال

1. من الإعدادات أو القائمة اضغط «ملاحظاتك واقتراحاتك».
2. لكل قسم اختر: سهل، مقبول، فيه خلل، أو لم أجربه.
3. عند «مقبول» أو «فيه خلل» حدد نوع المشكلة واكتب موضعها واقتراحك.
4. أجب الأسئلة العامة، ثم اضغط «أرسل عبر واتساب» أو «بالبريد» أو «نسخ».

تنبيه: ما تكتبه يُحفظ في جهازك أثناء الكتابة، فلا يضيع إن أغلقت التطبيق.

ملاحظاتك واقتراحاتك
شئ 2 من 9

تقييم الأقسام

البحث

الكلمات والعبارات، أرقام الطعون والمواد وسرعة النتائج

مقبول

سهل وواضح

فيه خلل

لم أجربه

قراءة المبدأ ونسخه

عرض النص، النسخ بالرسالة، المشاركة والطباعة

مقبول

سهل وواضح

فيه خلل

لم أجربه

بطء

صعوبة الفهم

خطأ في النتيجة

لا يعمل على جهازي

الترتيب مريب

ينقصه شيء

الموضوع بدقة واقتراح التحسين

ملاحظاتك واقتراحاتك
شئ 2 من 9

تقييم الأقسام

البحث

الكلمات والعبارات، أرقام الطعون والمواد وسرعة النتائج

مقبول

سهل وواضح

فيه خلل

لم أجربه

قراءة المبدأ ونسخه

عرض النص، النسخ بالرسالة، المشاركة والطباعة

مقبول

سهل وواضح

فيه خلل

لم أجربه

بطء

صعوبة الفهم

خطأ في النتيجة

لا يعمل على جهازي

الترتيب مريب

ينقصه شيء

الموضوع بدقة واقتراح التحسين

الحاسوب

التيّفون

شاشة الملاحظات

«التقارير» تشرح طريقة الاستخراج والتحقق لكل مجموعة، و«عن المكتبة» تبيّن المصادر وقواعد النزاهة.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «التقارير» لعرض إحصاء كل مجموعة وما يحتاج مراجعة.
2. اضغط «عن المكتبة» للاطلاع على المصادر وقواعد النقل الحرفي.

تنبيه: المبادئ منقولة بنصها كما في مصادرها، وما سُكّ في قراءته معلّم «يحتاج مراجعة».



الحاسوب

التقارير

مبادئ التمييز
39,977 مبدأ · 24 مجموعة

عن المكتبة

ردوع

«مبادئ التمييز» مبادرة شخصية مجانية غير تجارية، تجمع مبادئ محكمة التمييز الكويتية من مجموعاتاتها الرسمية وإصدارات مكتبها الفني في مكان واحد، ليسهل البحث فيها ونسخها وطباعتها، ولو دون اتصال.

قواعد الزاهاة

- نص كل مبدأ منقول **حرفياً** كما ورد في مصدره. لا يُعاد صياغته ولا يُختصر ولا يُصحح إملائيًا.
- لا يُخترع مبدأ ولا يُحقّن حرف. ما شك في قراءته يُعلّم «بحاجة مراجعة» مع سببه.
- رقم الطعن وتاريخ الجلسة يُفحصان آليًا ويُقارنان بين المصادر، وكل تعارض يُعلّم ولا يُجسم بالتخمين.
- كل مبدأ مربوط بصورة صفحته في المصدر. عند أي شك، **المرجع هو النص المطبوع في المصدر**.
- التصنيف بالموضوع والقانون وصف مساعد، وليس جزءًا من النص.

هذه المكتبة ليست جهة رسمية ولا تصدر عن محكمة التمييز أو وزارة العدل.

المصادر

المجلد التاسع — العمالي757

مرجع قواعد العمالي حتى ديسمبر 2023558

المزيد
المحفوظات
التفريعات
المبادئ
الرئيسية

الآيفون

الإصدارات

عن المكتبة

ردوع

«مبادئ التمييز» مبادرة شخصية مجانية غير تجارية، تجمع مبادئ محكمة التمييز الكويتية من مجموعاتاتها الرسمية وإصدارات مكتبها الفني في مكان واحد، ليسهل البحث فيها ونسخها وطباعتها، ولو دون اتصال.

قواعد الزاهاة

- نص كل مبدأ منقول **حرفياً** كما ورد في مصدره. لا يُعاد صياغته ولا يُختصر ولا يُصحح إملائيًا.
- لا يُخترع مبدأ ولا يُحقّن حرف. ما شك في قراءته يُعلّم «بحاجة مراجعة» مع سببه.
- رقم الطعن وتاريخ الجلسة يُفحصان آليًا ويُقارنان بين المصادر، وكل تعارض يُعلّم ولا يُجسم بالتخمين.
- كل مبدأ مربوط بصورة صفحته في المصدر. عند أي شك، **المرجع هو النص المطبوع في المصدر**.
- التصنيف بالموضوع والقانون وصف مساعد، وليس جزءًا من النص.

هذه المكتبة ليست جهة رسمية ولا تصدر عن محكمة التمييز أو وزارة العدل.

المصادر

المجلد التاسع — العمالي757

مرجع قواعد العمالي حتى ديسمبر 2023558

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً — المجلد التاسع: المواد التجارية2,287

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً — المجلد الحادي عشر: المواد المدنية (باقي الالتزام — العقود المسماة — الملكية)2,036

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً — المجلد العاشر: المواد المدنية (قانون — حق — التزام)2,559

الحاسوب

عن المكتبة